



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: סנדורי אומן בע"מ
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד יצחק קירה
רחוב ה' באייר 64 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבים: 1. נציגות הבית המשותף רחוב אילת 18 תל אביב
התובעים: 2. יואב יעקובוביץ
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מלניק
מררחוב החשמל 18 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לסילוק התביעה על הסף ולחילופין לצירוף נתבעת.

המבקשת טוענת כי יש לסלק את התביעה על הסף בגין מספר עילות. ראשית, סילוק ידה של המבקשת נתבקש ונדון בתיק 32/12 בפני ערכאה זו ובתיק 40084-01-12 בבית משפט השלום. ההליכים הנ"ל הסתיימו בפסקי דין חלוטים ומיצו את עילת התביעה. שנית, התביעה הוגשה בחוסר תום לב ותוך ניצול הליכי משפט לרעה. כך, המשיבים לא ציינו בכתב התביעה קיומם של הליכים קודמים. כך, המשיבים הינם גם הבעלים של המושכר אשר מנסים, בכל דרך, להוציא את המבקשת מן המושכר. שלישית, קיים הליך אחר תלוי ועומד שעניינו גובה דמי השכירות והאם אלו כוללים גם את מיסי הנציגות. לחילופין נתבקשתי להתיר צירופה של בעלת הנכס, המשכירה למבקשת יחידות בבית, כנתבעת נוספת.

המשיבים טוענים כי לא מתקיים בהקשר דנן מעשה בי-דין מאחר והמדובר בעילות תביעה שונות – המדובר בהסגת גבול לשטח המצוי בצד אחר של הבית וזה גודר וסופח לשטח המוסך. בהליך הקודם בתיק 32/12 דובר על שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף ולא הסגת גבול כבמקרה דנן. לכך יש להוסיף כי השגת גבול הינה מסוג עוולה נמשכת שיוצרת עילה חדשה כל יום. לגבי ההליך בתיק 40084-01-12 נטען כי זה עוסק במערכת היחסים שבין המבקשת לבין בעלת הנכס ובו נדון ביטול הסכם השכירות וסילוק ידה של המבקשת מהנכס עצמו. עילת התביעה שונה לחלוטין ולא בכדי לא צורפו כתבי הטענות לבקשה. גם בנוגע להליך בתיק 25967-01-12 לא צורפו לבקשה כתבי הטענות. המדובר בהליך בו תבעה בעלת הנכס את המבקשת, בהתאם להסכם השכירות, להשבת כספי מיסי נציגות ששולמו על ידי הבעלים. מדובר בתביעה לאכיפת חיוב חוזי שעה שכאן המדובר בתובענה לתשלום מיסי נציגות מהמבקשת בגין נכס שבבעלותה. עוד נטען כי אין מקום לצרף את בעלת הנכס לתובענה שעניינה תשלום מיסי נציגות (בגין נכס שאינו קשור אליה) והסגת גבול לרכוש המשותף.

בכתב התביעה נתבקש גם היתר לפיצול סעדים ובסופה של החלטה זו אתייחס גם לבקשה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

אדון בטענות המבקשת על פי סדרן.

כהערה מקדמית אציין כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר על אף שעילות הבקשה מתבססות גם על עובדות המחייבות תמיכה בתצהיר בהתאם להוראות תקנה 241(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"). די בכך להביא לדחיית הבקשה בכל הקשור לעילות סילוק הכרוכות בטענות עובדתיות ואתיחס לכך פרטנית בנוגע לכל עילת סילוק להלן.

מעשה בי-דין

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין: "הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006))."

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אינני מוצא כי בנסיבות המקרה דנן, גם כאשר בוחנים את עילת התביעה במשמעותה הרחבה כאמור, ניתן לומר כבר עתה כי המדובר בעילה זהה בין ההליך הקודם שהתנהל בפני בין הצדדים בתיק 32/12 (להלן: "ההליך הקודם") לבין ההליך דנן.

על פניו, ההליך הקודם נסב סביב שימוש שמבצעת המבקשת ברכוש משותף וסבירותו של שימוש זה. בהליך דנן מדובר בעילה בעוולה של הסגת גבול בחלק אחר לחלוטין של המקרקעין אותו נטען כי המבקשת סיפחה ליחידות שבחזקתה. המדובר, על פי ניסוח כתבי הטענות, בעילות תביעה שונות ונפרדות. ויודגש, לדידי עצם העובדה כי מדובר בשטח אחר לחלוטין ברכוש המשותף לגביו מתעוררת המחלוקת די בה ללמד על כי אין המדובר ב"עילת תביעה זהה" לעניין מעשה בי-דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כאמור. זאת בנוסף לכך שבהליך דנן מדובר על סיפוח פיזי של חלק מהרכוש המשותף לתוך שטח בית העסק של המבקשת בניגוד לדיון בהליך הקודם בדבר אופן השימוש ברכוש המשותף.

יש גם לזכור כי עילת התביעה שעניינה בחינת השימוש הסביר ברכוש המשותף בבית משותף מסורה לסמכותו של מפקח על רישום מקרקעין. מאידך, על פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") תביעה בעילה של הסגת גבול מסורה לסמכות מקבילה של המפקח ושל בית משפט השלום (הערכאה המוסמכת על פי סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984). משכך, בהחלט רשאים היו התובעים לפצל את תביעתם, אף שמדובר בצדדים זהים, שהרי לו היתה מוגשת התובענה (בעילת הסגת גבול) בפני בית משפט השלום, לא יכולה היתה להישמע כל טענה כי המדובר בעילת תביעה זהה.

גם אם נראה את עילת התביעה בשני ההליכים כעילה זהה, הרי שאין מחלוקת שמדובר בסעדים שונים הנובעים מאותה עילה, ובנסיבות דנן, לאור הוראות תקנה 44(א) לתקנות, רשאים היו התובעים שלא לתבוע את הסעד הנדון בהליך דנן (לאור היותו גם בסמכות ערכאה אחרת).

זאת ועוד. טענת המבקשת לסילוק על הסף במסגרת ההליך דנן מתבססת על ההנחה כי כל העובדות המשמשות יסוד להליך דנן היו ידועות למשיבים במועד הגשת ההליך הקודם, וכפועל יוצא, גם לא השתנו איזה מן הנסיבות הקשורות בעילת התביעה והמזכות בסעד המבוקש. ויודגש, אם השתנו איזה מן הנסיבות הרלבנטיות לעילת התביעה, ברי כי לא יכולה להישמע כל טענה בדבר השתק עילה.

נושאים אלו מחייבים בירור עובדתי במסגרת הליך הראיות בתיק (ואפילו לא נתמכו בתצהיר בבקשה), וממילא לא ניתן להיעתר על יסודם לבקשה לסילוק על הסף. אם יתברר, בסופו של יום, כי, אכן, כטענת המבקשת, כל העובדות הרלבנטיות לעילת התביעה בהליך דנן נותרו זהות מאז הגשת ההליך הקודם, ולא יוצג כל הסבר משכנע מדוע לא נכללה עילת התביעה דנן בהליך הקודם, עשויה להיות לכך השלכה על הכרעה לגופם של דברים. אולם, אין בכך די כדי להצדיק סילוק התובענה כבר בשלב מקדמי זה.

ויוזכר, ההלכה פסוקה היא שמחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם אמצעים קיצוניים הננקטים בלית ברירה וכמוצא אחרון - "נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו" (בר"ע 59/81 דורה ארדיטי ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי פ"ד לה (2) 811).

כבוד השופט רובינשטיין סקר בע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צור חברה לקבלנות כללית בע"מ (פורסם בנבו) את ההלכה הנוהגת בתחום זה: "הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף... רק במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על יסוד הטענות המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. בית המשפט - בבואו לשקול אפשרות זו - ינהג בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוצאי דופן (פרשת חסין, 724; רע"א 359/06 עו"ד ד' חורי מועין נ' עו"ד סלמאן פרג' (לא פורסם) [פורסם בנבו]; רע"א 751/05 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ נ' "צים" חברה השיט הישראלית בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) [פורסם בנבו]; לעניין סילוק על הסף כאמצעי שבליית ברירה ראו ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671-672 - הנשיא שמגר).

הדברים האמורים נכונים וביתר שאת גם בנוגע לטענה בדבר השתק עילה בהתייחס להליך בבית משפט השלום בתיק 40084-01-12.

עיון בכתב התביעה בתיק הנ"ל (צורף לתגובה) מלמד כי הסכסוך שם היה שונה בתכלית מזה הנדון בהליך דנן ובהליך הקודם ואף פרשנות רחבה ביותר למונח "עילת תביעה" איננה יכולה לכלול את כל ההליכים הנ"ל כמתייחסים לאותה עילה. בהליך הנ"ל בבית משפט השלום (תובענה בסדר דין מקוצר עקב הפרות יסודיות של הסכם שכירות) דובר בתובענה לפינוי מושכר ותשלום פיצויים מוסכמים מכוח מערכת יחסים חוזית שבין הצדדים! לא דובר בהליך שהוא בשאלה בנוגע לשימוש סביר ברכוש המשותף ובוודאי שלא בעילה של הסגת גבול. מדובר שם, בניגוד גמור להליך דנן, בתובענה חוזית בין צדדים להסכם. הא ותו לא.

לזאת יש להוסיף כי הסמכות העניינית לדיון בתובענות הנ"ל שונה - למפקח אין כל סמכות לדון בתובענה שעניינה מערכת היחסים שבין משכיר ושוכר (ר' איזכורים להלן). משכך, ממילא, לא יכולה להיות זהות עילה בין התובענות.

לאור האמור אני דוחה את הבקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת מעשה בי-דין.

תביעה קנטרנית, הוגשה בחוסר תום לב תוך ניצול הליכי משפט ושיהוי.

ראשית, לעניין השיהוי ההלכה קובעת כי "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 755-756; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) (רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דא עקא, בשלב זה לא עלה בידי המבקשת להראות התקיימות איזה מן התנאים הנדרשים לקבלת טענת השיהוי בהתאם להלכה כאמור. אין הבקשה מציעה כל הסבר מדוע יש לקבל את טענת השיהוי לבד מהעלאת הטענה באופן כללי, לא מפורט וללא תצהיר תומך.

שנית, לעניין היות התביעה קנטרנית הרי שכאמור לעיל רק כמוצא אחרון תסולק תביעה על הסף, בפרט בהתייחס לטענה בדבר היותה קנטרנית. גם לגופם של דברים לא ניתן לומר כי תובענה שעניינה הסגת גבול נטענת לרכוש המשותף ודרישה לתשלום חובות מיסי נציגות מבעל דירה בגין תקופה של כשנתיים, הינה תובענה קנטרנית.

שלישית, לא ניתן לומר, אפרורית, כי המדובר בתביעה המהווה ניצול לרעה של הליכי משפט או כי זו הוגשה בחוסר תום לב - אף אם נוהלו הליכים קודמים בין הצדדים, אף אם מנוהלים הליכים מקבילים בין הצדדים ואף אם ישנה זהות מסוימת בין המשיבים לבין בעלת הנכס המשכירה למבקשת יחידות בבית, הרי שעדיין יתכן ויתברר בסופו של יום כי המשיבים זכאים לסעדים המבוקשים. טענות המבקשת בהקשר זה מחייבות בירור עובדתי וככל שיש אמת בטענותיה, אם יוכחו (ובבקשה אף לא נתמכו בתצהיר), אפשר ותהיה לכך השפעה על ההכרעה לגופם של דברים. אולם, לא ניתן על פי הטענה האמורה לסלק, כבר עתה, את התובענה.

לכל זאת יש להוסיף כי גם למשיבות טענות כבדות משקל בדבר חוסר תום לב מצידה של המבקשת דווקא. גם אלו יחייבו בירור עובדתי במהלך ניהול התובענה.

לאור האמור אני דוחה את הבקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת היותה קנטרנית, הגשתה בחוסר תום לב, ניצול הליכי משפט ושיהוי.

קיומו של הליך תלוי ועומד בעניין התביעה הכספית

התובענה הכספית הנדונה בהליך זה מתבססת על הוראות סעיף 58 לחוק ומוגשת כנגד המבקשת בכובעה כבעלים במקרקעין.

הסמכות הייחודית בהקשר זה נתונה למפקח על רישום מקרקעין.

ההליך האחר בין הצדדים המתנהל בתיק 12-01-25967 בבית משפט השלום (להלן: "ההליך בשלום") אינו יכול לעסוק כלל בחביונות מכח הוראות סעיף 58 לחוק ואינו יכול לקבוע דבר וחצי דבר לעניין החבות בתשלום מיסי נציגות בהתאם להוראות החוק.

זאת ועוד. מעיון במסמכים שצורפו הקשורים בהליך בשלום (צורפו לתשובה לתגובה) עולה כי אין כל קשר בין ההליך ההוא לבין ההליך דנן - בהליך בשלום מדובר במחלוקת שבין המבקשת (בכובעה כשוכרת) לבין המשכירה בנוגע לשאלה מהו גובה תשלום ועד הבית שעל השוכרת לשאת בו על פי הסכם השכירות. המחלוקת שם סובבת סביב חלוקת תשלום מיסי נציגות בין משכיר לשוכר לאור מערכת היחסים הפנימית שבניהם. אין מדובר בתביעה העוסקת בחוק או בגובה מיסי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות החלים על בעל המקרקעין והדיון שם לא יעסוק בכך כלל (וממילא הוא אינו בסמכות בית משפט השלום כאמור). הנציגות ממילא גם איננה צד להליך שם.

ויוער, הטענה כי ישנו קשר בין המשיבים דנן לבין המשכירה אין בה להועיל בדבר. התובענה בהליך דנן הינה בנוגע לחובות מיסי נציגות של המבקשת בכובעה כבעלת דירה בבית.

משכך אני דוחה את הטענה בדבר סילוק התביעה בשל קיומו של הליך אחר תלוי ועומד.

צירוף נתבעת

לא מצאתי מקום להורות על צירופה של בעלת הנכס - חברת דיילי, כנתבעת נוספת בהליך זה.

ראשית, בנוגע לתובענה הכספית הרי שממילא המדובר בחובות מיסי נציגות בגין נכס שבבעלות המבקשת ולחברת דיילי אין כל קשר לנכס זה או לחוב האמור.

שנית, דווקא מטיעוני המבקשת, לפיהם ישנה זהות אינטרסים בין חברת דיילי לבין המשיבים, עולה כי אין כל צורך בצירופה של בעלת הנכס להליך ולמעשה אפילו לא קבלת עמדתה לבקשה. לו עמדתה של בעלת הנכס לא היתה ברורה אזי אולי היה מקום לשקול את צירופה להליך, שהרי בסופו של יום המבקשת, שוכרת, יונקת את זכותה מזכות הקניין של הבעלים אשר הוקנתה לה בהסכם השכירות. אולם, שעה שברור כי בעלת הנכס מתנגדת לשימוש המבקשת ברכוש המשותף, כך גם על פי שיטתה של המבקשת, הרי שאין כל צורך בצירופה להליך.

שלישית, נתבע הינו מי שכלפיו מבוקש סעד כלשהו. במסגרת ההליך דנן לא מבוקש כנגד בעלת הנכס כל סעד, שהרי השימוש מבוצע על ידי המבקשת בלבד.

רביעית, אין מקום לצירוף בעלת הנכס המשכירה מאחר והמפקח ממילא אינו מוסמך לדון במערכת היחסים החוזית שבין משכיר ושוכר (ר' נימוקים בהרחבה בתיק 308/11 סיטי טאוור נציגות הבית המשותף נ' רפי בלושטיין (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים)), והרי זוהי, למעשה, כל מטרת הצירוף על פי הבקשה.

חמישית, ככל שתידרש עדותה של בעלת הנכס הרי שזו יכולה להימסר מטעם מי מהצדדים במסגרת הליך הראיות. אין צורך לצרפה כצד להליך כדי להביא לשמיעת עדותה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבים סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות הבקשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 158/13
מס' בקשה: 56/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת תגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהיום.

ימי פגרה יבואו במניין הימים.

דיון בתובענה יערך ביום 29.07.13 שעה 09:30.

במסגרת כתב התביעה נתבקש היתר לפיצול סעדים לצורך הגשת תובענה לתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש ברכוש המשותף.

הבקשה הוגשה ללא כל פירוט או הצדקה ודי בכך לדחותה, כבר עתה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום ד' תמוז תשע"ג, 12 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב